

1500166-38.2021.8.26.0578

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... a responsabilidade dos réus pelo tráfico de drogas.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e respectivos depoimentos (fls. 04/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação (fls. 27/29; 30/32 e 33/35) e pelo laudo pericial toxicológico (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu - SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-38.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-38.2021.8.26.0578

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO e JOÃO PEDRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, Lei 11.343/06 c.c artigo 29 do Código Penal (concurso de agentes).

Segundo a denúncia:

"Consta do incluso procedimento que, no dia 31 de março de 2021, por volta das 19h56min, na Rodovia vicinal vereador Jayme Abras, KM 1, área rural, na cidade de Bernardino de Campos, comarca de Ipaussu, ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO e JOÃO PEDRO DOS SANTOS, qualificados, respectivamente, as fls. 04 e 05, agindo em concurso de agente, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em "01 porção de MACONHA, com massa líquida de 7,39 gramas e 04 porções de CRACK, com massa líquida de 1,88 gramas " (laudo de constatação - fls. 24/32).

Conforme se apurou, policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos visualizaram quando o piloto de uma moto dispensou um objeto no solo. A moto era conduzida por JOÃO PEDRO e ELIZABETH estava na garupa.

Realizada a abordagem, nada foi encontrado com JOÃO PEDRO e com ELIZABETH foi localizada 01 porção de CRACK e a quantia de R\$ 200,00 em notas. Em busca ao local onde JOÃO PEDRO havia dispensado algo, foram encontradas mais 03 porções de CRACK. Na residência do casal ainda foi apreendida uma porção de MACONHA e a quantia de R\$ 600,00 em notas. Os denunciados confessaram a prática do tráfico em interrogatório, afirmando que estavam levando a droga para um usuário e que iriam ganhar R\$ 50,00 pela entrega. Laudo definitivo às fls. 130 e ss. Auto de apreensão às fls. 12/13."

Laudo pericial toxicológico (fls. 133/137; 138/141 e 142/145).
Laudo pericial do celular (fls. 191/201).
Folha de antecedentes (Elizabeth fls. 245/246 e João Pedro fls. 249/250) e Certidões (Elizabeth fls. 247/248 e João Pedro fls. 252)
A ré ELIZABETH foi notificada e apresentou resposta à acusação (fls. 186/188).
O réu JOÃO PEDRO foi notificado (fl. 209) e apresentou resposta à acusação (fls. 186/188).
Recebida a denúncia em 24 de Janeiro de 2022 (fls. 225/229).
Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas comuns. Ao final, procedeu-se ao interrogatório dos réus, pelo sistema audiovisual.
Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, fixando-se a pena base no mínimo legal e reconhecendo-se o tráfico privilegiado. Pugnou pelo regime aberto e a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.
De outro lado, a defesa pleiteou a absolvição e subsidiariamente o apenamento mínimo (fls. 270/273).
É o relatório.
Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, pela qual se busca apurar a responsabilidade dos acusados pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos narrados na denúncia. Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente para condenar os acusados por infração ao artigo 33, §4º da lei em comento. Acontece que, diversamente do que afirmado pela defesa, a prova produzida sob o crivo do contraditório, bem demonstrou como se deram os fatos e, principalmente, a responsabilidade dos réus pelo tráfico de drogas. A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e respectivos depoimentos (fls. 04/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação (fls. 27/29; 30/32 e 33/35) e pelo laudo pericial toxicológico (fls. 133/137; 138/141 e 142/145), bem como pela prova oral. A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo.
Senão vejamos.

ELIZABETH, ao ser interrogada em juízo, confessou a imputação contida na denúncia. Disse que iam para Bernardino levar a droga para um desconhecido. Soube no meio do caminho acerca da entrega e aceitou levar as drogas, distribuindo em três pedras cada. O dinheiro também seria entregue ao destinatário, junto com as drogas que ainda seriam entregues. Tem 21 anos, trabalha como auxiliar de engenharia de alimentos, ganha R\$ 1.400,00 por mês, é solteira, não tem filhos, nunca foi processada. Ao ser interrogado em juízo João Pedro confessou a imputação contida na denúncia. Disse que iria entregar a droga a uma pessoa que lhe esperaria no Posto Brasília. E havia encomendado a droga. Pegou na Vila Divineia em Santa Cruz. Os duzentos reais ia ser entregue junto com a droga, e foi entregue pelo traficante que lhe entregou a droga em Santa Cruz. Cobrou cinquenta reais, que seria descontado desses duzentos

reais. Foi a primeira vez. Elizabeth soube na hora que estavam no meio do caminho, pois insistiu em ir consigo. Tem 22 anos, é solteiro, não tem filhos, trabalha como vigilante patrimonial no canteiro de obras, ganha R\$ 2.300,00 por mês, nunca foi processado, apenas na Infância.

A confissão dos acusados restou confirmada pelas demais provas produzidas nos autos.

A testemunha Rodrigo Lopes Mariza, policial militar, disse que estavam indo atender uma ocorrência de acidente quando viram uma moto com duas pessoas. Perceberam que o condutor dispensou algo quando viu a viatura. Realizada a abordagem, encontraram com a moça da garupa uma porção de crack e, no local em que o motorista dispensou o objeto, encontraram mais porções de crack..

No mesmo sentido foi o depoimento de Márcio Antonio Monteiro Filho, policial militar, que afirmou que estavam indo atender uma ocorrência de acidente de trânsito e próximo ao trevo de Bernardino avistaram uma moto vindo em sentido contrário, bem como o piloto dispensando algo tão logo viram a viatura. Com a mulher que estava na garupa encontraram uma pedra de crack e no local em que o piloto havia dispensado, encontraram outras porções de crack. Eles tinham ainda duzentos reais. Na residência, encontraram mais porções de maconha, que seria para o uso deles e mais seiscentos reais. Não os conhecia, pois são de Santa Cruz.

Percebe-se, pois, que os agentes da lei, em testemunhos seguros e coerentes, conseguiram confirmar os termos da denúncia e, principalmente, demonstrar que os réus, quando da prisão em flagrante, traziam consigo drogas para consumo alheio. Conveniente acrescentar, ainda, inexistir qualquer problema em se fundamentar sentença penal condenatória em depoimentos de policiais militares, pois seus testemunhos, como de todo e qualquer cidadão, são dignos de fé e somente indícios veementes de algum interesse escuso deles pode retirar-lhes a credibilidade, o que não se percebe no caso sub judice.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n 74.608-SP – STF).

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “TÓXICO - Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - (...)” (Apelação nº 0003011-83.2011.8.26.0153 - Cravinhos - Relator: Desembargador Newton Neves - Data do julgamento: 21/05/2013) (grifos nossos)

(...) os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional.'" (Apelação nº 0048995-79.2009.8.26.0050 - São Paulo - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Desembargador Tristão Ribeiro - Data do julgamento: 26/05/2011) (grifos nossos)

Portanto, repita-se vez mais, os depoimentos dos policiais torna inevitável a condenação dos acusados.

Não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, notadamente a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, não há como afastar a configuração do delito de tráfico de drogas, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistir pacificamente em uma única pessoa.

Portanto, de rigor a condenação dos acusados pelo cometimento do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação da pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os acusados de sanção.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, cumpre reconhecer que as circunstâncias judiciais são aquelas normais à espécie, impondo-se a fixação da pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, eis que a pena básica já foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, é de rigor a incidência do privilégio do parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas. Trata-se de réus primários, presos em flagrante no momento em que entregavam pequena quantidade de drogas.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que o exercício da função de transportador de entorpecentes não implica, por si só, a participação em organização criminosa; permitindo-se a aplicação do redutor legal. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/5. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como “mula”, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1246868/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – grifou-se.

Não é outro o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal:

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIVIDADE DE ‘MULA’. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades ilícitas nem integre organização criminosa. II – A exclusão da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos comprovando que a denominada “mula” integre a organização criminosa. Precedentes. (...) (HC 139327, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017) – grifou-se.

Portanto, não há motivos que impeçam a redução no máximo legal de 2/3 (dois terços) para a fixação da reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no piso legal à míngua de elementos que indiquem a situação financeira dos inculpados.

Tendo em vista a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90, ou seja, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do

cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado, assim incidentalmente declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, porquanto "a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena" (STF, Habeas Corpus nº. 27/06/2012, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012), a quantidade da pena corporal imposta, a primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçosa a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Outrossim, é de se observar que o Pretório Excelso, no recente julgamento do HC nº. 118.533/MS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 23/06/2016), firmou o entendimento de que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos"; logo, "o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo como organização criminosa". De seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça "a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça" (Pet nº. 11796/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016), aderiu à tese fixada pela Suprema Corte e cancelou o enunciado nº. 512 de sua súmula.

Assim, no presente caso, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, haja vista que os denunciados preenchem os requisitos previstos nos incisos do artigo 44 do Código Penal, ou seja, a pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos, o crime ao qual condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, os Réus não são reincidentes em crime doloso e as circunstâncias judiciais são a eles favoráveis, de forma a indicar ser essa substituição suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Restando a pena definitiva em patamar superior a 1 (um) ano, substituo a pena corporal por: (a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em atividade compatível com a aptidão pessoal do Réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada no curso da execução do título judicial, e (b) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a entidade beneficente que será designada pelo MM. Juízo da execução criminal, ex vi dos artigos 43, caput, incisos I e IV, e parágrafo 2º, in fine, 45, parágrafo 1º, e 46, do Código Penal.

Inexistindo informações concretas sobre a situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO e JOÃO PEDRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º, Lei 11.343/06 c.c artigo 29 do Código Penal.

Condeno os acusados ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03.

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Determino a incineração da droga, na forma do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Determino a devolução dos bens e valores apreendidos, eis que não evidenciado nos autos que foram obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
b) oficie-se ao IIRGD;
c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;
d) expeça-se as guias de execução e encaminhe-se à VEP.
Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Ipaussu, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA